

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
CENTRO JUDICIAL DE SAN JUAN
SALA SUPERIOR

ZAEV SAMUEL BASSIN POLLON;
YOUNIA MARÍA REHANA

Demandantes

v.

PAULINE GAVE OUDIN; NICOLAS
ANDRE OUDIN y LA SOCIEDAD LEGAL
DE BIENES GANANCIALES COMPUESTA
ENTRE ELLOS

Demandados

MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN JUAN;
OFICINA DE GERENCIA DE PERMISOS;
HON. NORBERTO ALMODÓVAR VÉLEZ;
ING. SEBASTIÁN JOSÉ OLIVER TORRES;
ING. MAYRA E. MATOS ACEVEDO;

Partes Indispensables

CIVIL NÚM.

SOBRE:

Injunction estatutario al amparo del Art. 14.01
de la Ley Núm. 161-2009; Daños y Perjuicios
al amparo del Art. 1536 del Código Civil de
Puerto Rico.

DEMANDA JURADA

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECEN los demandantes de epígrafe, el Sr. ZaeV Samuel Bassin Pollon (en adelante el “Sr. Bassin”), la Sra. Younia María Rehana, (en adelante la “Sra. Rehana”, y conjuntamente “los demandantes”), por conducto de su representación legal que suscribe, y muy respetuosamente, **EXPONE, ALEGA y SOLICITA:**

I. INTRODUCCIÓN

El caso de epígrafe es uno extremadamente sencillo. Se trata de una petición, bajo el Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, 23 LPRA §9024, para solicitar, entre otras cosas, que se paralice inmediatamente una obra en una residencia que ubica en #14 Calle Yardley Place, Ocean Park, San Juan, PR 00911; y/o que se restablezca dicha propiedad a como se encontraba antes de que se empezara a remodelar, por, entre otras cosas, la existencia de irregularidades severas en los planos y documentos certificados que consisten en información falsa u omitida, con lo que los demandados están intentando edificar actualmente. Los demandantes se han percatado de que la propiedad que ubica en #14 Calle Yardley Place está afectada por una servidumbre sobre edificación por su procedencia según surge del Registro de la Propiedad, pero no ha tenido acceso a ellas. Por ello, se reservan el derecho de solicitar una sentencia declaratoria e Injunction permanente para que la parte demandada se vea forzada a cumplir y observar las condiciones

restrictivas de uso y edificación que, según el Registro de la Propiedad, gravan su propiedad. Tan pronto logren revisar los gravámenes, de ser necesario, se presentará una enmienda a la Demanda. Igualmente, se incluye una reclamación de daños por los sufrimientos y angustias mentales que las violaciones flagrantes de los demandados han ocasionado, como también la desidia y negligencia de estos durante el tiempo alargado que se ha extendido la obra, que no puede describirse de otra forma que no sea una agresión a la salud de los demandantes.

II. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

La petición de *Injunction* estatutario se trae al amparo del artículo 14.1 de la Ley 161-2009, *supra*. En vista de que la propiedad concernida ubica dentro de los límites geográficos del Municipio Autónomo de San Juan (en adelante el “MASJ”), la competencia de este caso la tiene este Honorable Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Además, se solicitan daños y perjuicios, y una Sentencia Declaratoria e *Injunction* Permanente contra los demandados, Pauline Gave Oudin y Nicolas Andre Oudin (en adelante los “Demandados”), para que no puedan continuar la remodelación en curso por no gozar de permisos válidos para ello. Se le solicitará además a este Honorable Tribunal que ordene la revocación de la determinación final de la Oficina de Gerencia de Permisos (en adelante la “OGPe”) por existir irregularidades severas en los planos y documentos certificados.

III. LAS PARTES

1. El demandante, el Sr. Zaev Samuel Bassin Pollon, es una persona natural, vecino de San Juan, junto a su pareja, la codemandante Sra Rehana. Demanda en su carácter personal e individual. Su dirección postal y residencial es la siguiente: #12 Calle Yardley Place, San Juan, PR 00911, de la cual es dueño.

2. La demandante, la Sra. Younia María Rehana, es una persona natural, vecina de San Juan, junto a su pareja, el codemandante Sr. Zaev Samuel Bassin Pollon. Demanda en su carácter personal e individual. Su dirección postal y residencial es la siguiente: #12 Calle Yardley Place, San Juan, PR 00911.

3. El demandado, el Sr. Nicolas Andre Oudin, es una persona natural que, por información y creencia, es vecino de San Juan, junto a su esposa, la codemandada Sra. Pauline Gave Oudin. Por información y creencia, están casados bajo el Régimen de Sociedad Legal de Bienes Gananciales, y se le demanda en su capacidad personal e individual, así como miembro y

representante de dicha sociedad. Su dirección postal y residencial es la siguiente: #14 Calle Yardley Place, San Juan, PR 00911, de la cual es condueño junto a su esposa.

4. La demandada, Sra. Pauline Gave Oudin, es una persona natural que, por información y creencia, es vecina de San Juan, junto a su esposo, el codemandado el Sr. Nicolas Andre Oudin. Por información y creencia, están casados bajo el Régimen de Sociedad Legal de Bienes Gananciales, y se le demanda en su capacidad personal e individual, así como miembro y representante de dicha sociedad. Su dirección postal y residencial es la siguiente: #14 Calle Yardley Place, Ocean Park, San Juan, PR 00911, de la cual es codueño junto a su esposo.

5. La parte indispensable, el Municipio Autónomo de San Juan, es un municipio debidamente organizado conforme a las disposiciones del Código Municipal de Puerto Rico, Ley Núm. 107 del 14 de agosto de 2020 (en adelante, el “Código Municipal”) y con capacidad jurídica para demandar y ser demandado. Su dirección física es: Calle Luna 151, Casa Alcaldía, San Juan, PR 00902 y su dirección postal es: PO Box 70179, San Juan, PR 00936-8179. Además, su número de teléfono es (787) 480-2558. Su alcalde, el Hon. Miguel A. Romero Lugo se incluye en su capacidad oficial como Alcalde del Municipio Autónomo de San Juan. Su dirección física es Calle Luna 151, Casa Alcaldía, San Juan PR 00902 y su dirección postal es: PO Box 70179, San Juan, PR 00936-8179. Además, su número de teléfono es (787) 480-2558.

6. La parte indispensable, la Oficina de Gerencia de Permisos, es una agencia debidamente organizada conforme a las disposiciones de la Ley Núm. 161-2009, "Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico", 23 LPRA §9011 *et seq* y con capacidad jurídica para demandar y ser demandada. La misma fue reestructurada dentro del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio mediante la Ley Núm. 141-2018, "Ley de Ejecución del Plan de Reorganización del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de 2018". Se le demanda porque fue la agencia que emitió la determinación administrativa final objeto de impugnación y es la entidad con autoridad legal para ejecutar cualquier remedio que este Honorable Tribunal ordene. Su dirección física es: Edificio de PRIDCO, 355 Ave. Franklin Delano Roosevelt, San Juan, PR 00918. Su dirección postal es PO Box 42279, San Juan, PR 00940-1179. Además, su número de teléfono es (787) 758-4747

7. La parte indispensable, el Hon. Norberto Almodóvar Vélez, es el Secretario Auxiliar de la Oficina de Gerencia de Permisos (en adelante la "OGPe"). Se le demanda como parte indispensable en calidad de Representante del Interés Público según lo requiere el Art. 2.3

(dd) de la Ley 161-2009, Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico, 23 LPRA §9012b(dd). La dirección física de la OGPe es: Edificio de PRIDCO, 355 Ave. Franklin Delano Roosevelt, San Juan, PR 00918. La dirección postal de la OGPe es PO Box 41179, San Juan, PR 00940-1179.

8. La parte indispensable, Mayra E. Matos Acevedo, Ingeniera Civil, es una persona natural que se le demanda, en su capacidad personal. Su Número de licencia de Colegiada es: 25270 y su Número Credencial es: 1425060-PRO-04230. La Sra. Matos Acevedo fue la profesional autorizada (en adelante una “PA”) en Puerto Rico que emitió la determinación final del Permiso de Construcción Consolidado de la propiedad de los Demandados. Su dirección postal y física es la siguiente: 988 Av. Luis Muñoz Rivera, San Juan, PR 00927¹. Su correo electrónico es matos.pa@acdgroup.com y/o matos@acvdgroup.com. Se acumula como parte indispensable al amparo de la Ley 161-2009, según enmendada, 23 LPRA §9024.

9. La parte indispensable, Sebastián José Oliver Torres, Ingeniero Civil, es una persona natural que se le demanda en su capacidad personal. Su Número de licencia de Colegiado es: 27799. El Sr. Oliver Torres es el proyectista e inspector designado del proyecto de construcción de la propiedad de los Demandados. Su dirección postal y física es Cond. Torre Almenada, Calle Bolivar 406, 2do piso, Parada 24, San Juan, PR 00912. Su correo electrónico es sebastianoliver@live.com o sjolivert@bioesign.com. Se acumula como parte indispensable al amparo de la Ley 161-2009, según enmendada, 23 LPRA §9024.

10. El Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, supra fue enmendado para que ahora se tenga que acumular como parte indispensable en un pleito a la entidad o profesional autorizado que haya emitido la determinación final de un permiso de construcción, así como al dueño del proyecto, en los casos que se solicite la revocación de una determinación final, o de un permiso otorgado habiéndose utilizado información incorrecta o falsa, dicho ingeniero o arquitecto es considerado parte indispensable en el pleito.

“En los casos en los que se solicite la revocación de una determinación final, será parte indispensable de en el pleito la entidad o profesional autorizado que haya emitido la determinación final y el dueño del proyecto. Además, en los casos en los que se solicite la revocación de un permiso otorgado por haberse utilizado información incorrecta o falsa y que dicho permiso se haya expedido bajo las disposiciones de la Ley Núm. 135 de 15 de junio de 1967, según enmendada, dicho ingeniero o arquitecto también será parte indispensable ponle en el pleito”.

...

¹ Aquí ubica su despacho profesional, ACVD Group PSC.

Véase, 23 LPRA §9024. (Énfasis suplido).

11. Se incluyen como partes indispensables en el presente caso al Hon. Norberto Almodóvar Vélez en calidad de Representante del Interés Público, al Ingeniero Sebastián Oliver Torres, proyectista e inspector del proyecto de construcción, y a la Ingeniera Mayra E. Matos Acevedo, la profesional autorizada que intervino en el trámite y aparenta haber emitido el permiso de construcción para la remodelación de la residencia que ubica en #14 Calle Yardley Place, y Se dice que “aparenta” haber emitido el permiso pues no consta su firma y sello en la página 6 de 6 del Permiso del 25 de octubre de 2024 bajo el inciso de Firma / Sellos, como se requiere cuando los permisos se tramitan a través de un PA. (**Anejo 1 - 016**).

12. Estos profesionales pueden tener una implicación directa en el proceso de planificación y autorización del proyecto de construcción, lo que los convierte en partes indispensables en el presente pleito, conforme lo dispuesto en la Ley Núm. 161-2009, supra.

IV. RELACIÓN DE HECHOS PERTINENTES

1. El Sr. Bassin adquirió su propiedad ubicada en el 12 Calle Yardley Place, (propiedad colindante con la propiedad de la parte demandada) el 24 de febrero de 2000, mediante la Escritura Número 3 otorgada ante el Notario Pedro E. Purcell Ruiz en San Juan, Puerto Rico. La descripción registral de la propiedad del demandante es la siguiente:

--URBANA: Solar de quince (15) metros de frente por trescientos doce (312) de fondo, o sea, CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO (465) METROS CUADRADOS con cabida que da frente por el ESTE, al Yardley Place en la Sección Norte del Barrio de Santurce, San Juan, Puerto Rico, y colinda por el NORTE, derecha con solar de don Alfredo M. Cheney, por el SUR, izquierda, con el solar número diez (10) de Henry W. Dooley; y por el OESTE, espalda, con el número doscientos veintiocho (228) también de Henry W. Dooley.-----

--Enclava una residencia de dos plantas para dos familias, tiene separado otra construcción con una primera planta para garaje y una segunda planta para cuarto de servicio, los dos de concreto.-----

--Inscrita al folio 85 vuelto del tomo 752 de Santurce Norte, finca 4572, Registro de la Propiedad de San Juan I.-----

2. Por otro lado, el 6 de abril de 2022, los Demandados, el Sr. y la Sra. Oudin, adquirieron la propiedad ubicada en #14 Calle Yardley Place mediante la Escritura Número 16 otorgada en Guaynabo, Puerto Rico ante el Notario Juan C. Salichs. Su descripción registral es la siguiente:

--“URBANA”: BARRIO MACHUCHAL de Santurce norte. Solar: 0. Cabida: 620 metros cuadrados. Solar radicado en el barrio de Santurce, sitio del Machuchal y calle Yardley Place, término municipal de esta ciudad, solar que constituye las secciones doscientos diez y doscientos once del

plano de urbanización con medida superficial de seiscientos veinte metros cuadrados, o sean treinta y un metros por el Norte en colindancia con el solar vendido a Harwood Hull, la misma medida de treinta y un metros por el Sur en colindancia con Henry W. Pooley, veinte metros por el Este con la citada calle; y la misma medida de veinte metros por el Oeste en colindancia con Henry W. Pooley. Según la inscripción 5ta. enclava en este solar una casa de dos pisos de concreto reforzado que consiste de sala-comedor, cinco cuartos dormitorios, cocina, cuatro cuartos de baño y garage.-----

--Inscrita al folio 119 del tomo 50 de Santurce Norte, finca 1943, Registro de la Propiedad de San Juan I.-----

3. El 2 de junio de 2023, el Ingeniero Sebastián J. Oliver Torres, Lic. 27799 PE, quien fue responsable de la preparación y/o diseño de la fase civil para la remodelación de la residencia ubicada en #14 Calle Yardley Place como proyectista, certificó bajo su sello y firma su relación directa y profesional con el proyecto de construcción de dicha propiedad en el *Pliego de condiciones y especificaciones generales y técnicas*. (**Anejo 1 - 033**). Luego, firmó y selló la *Evaluación de parámetros aplicables* el 16 de junio de 2023. (**Anejo 1 - 043**). El 28 de junio de 2023 redactó, firmó y selló el *Memorial Explicativo* sometido ante la OGPe. (**Anejo 1 - 041**). Esto, mediante la Certificación de Proyectista, Especialista o Contratista del Gobierno de Puerto Rico de la Oficina de Gerencia de Permisos.

4. El 26 de julio de 2023, la Profesional Autorizada, Mayra E. Matos Acevedo, cumplimentó la *Certificación de cumplimiento ético* en su capacidad de funcionaria de la OGPe. (**Anejo 1 - 045**).

5. El trámite ante la OGPe comenzó cuando una persona de nombre Judimil de León solicitó el permiso con copia de la Escritura de Compraventa de los Demandados y carta de autorización de los dueños el 28 de julio de 2023. Sin embargo, en otra hoja de información del Solicitante aparece el nombre de la PA Mayra E. Matos. El Número de Trámite es 2023-498537-PCOC-037362 para el proyecto de construcción ubicado en #14 Calle Yardley Place. (**Anejos 2 y 3**)

6. El 2 de octubre de 2024, la Oficina de Permisos del Municipio Autónomo de San Juan le envió una carta al “Sr. Andre Oudin Nicolas” titulada *Re: Querella núm. 24OP-66692QC-SA por construcción sin permiso en el Municipio de San Juan Ocean Park 14 Calle Yardley Place (041-041-131-08-001)* (en adelante la “Querella”). En ella se identificaron violaciones a la Ordenanza Núm. 1, Serie 2006-07, Artículo 7.02 del “Reglamento de Cierre y Excavación en Área Pública del Municipio de San Juan” y a la Ley 161-2009, según enmendada, por estar realizando trabajos de construcción mientras el trámite de aprobación del permiso de construcción

consolidado todavía estaba en curso. Estaban llevando a cabo trabajos de construcción sin un permiso aprobado. (**Anejo 1 - 047**).

7. El Permiso de Construcción Consolidado (en adelante el “Permiso”) se aprobó el 25 de octubre de 2024, pero no tiene la firma o sello que se requiere cuando el permiso lo tramita un PA. Sin embargo, en los documentos del permiso públicos que se extrajeron del Single Business Portal, el nombre de la PA Mayra E. Matos aparece en la parte superior derecha de cada página. Sin embargo, en documentos recibidos de la OGPe mediante el Single Business Portal a través de una solicitud de copia de expediente, Trámite Núm. 2026-SCE-309368, la representación legal que suscribe encontró que se emitió un permiso el 26 de julio de 2023 que tiene la firma y sello de la PA Mayra E. Matos fechada el 25 de octubre de 2024, lo que constituye una discrepancia temporal. La diferencia entre el Permiso emitido el 25 de octubre de 2024 y el Permiso emitido el 26 de julio de 2023 es que el Permiso posterior aparenta ser una enmienda que añade Condiciones Generales. Sin embargo, la Querella discutida en el inciso 6 de esta Demanda insiste que no se contaba con un permiso aprobado para el 2 de octubre de 2024, lo que evidencia un proceso de aprobación como mínimo accidentado que no debe gozar de presunción de corrección alguna. (**Anejos 4 y 5**).

8. En base a lo anterior, y por lo demás que se describe a continuación, se desprende que el Permiso fue aprobado basado en planos y documentos certificados con información falsa, incompleta, omitida, y/o escondida, en abierta violación del Artículo 7 de la Ley Núm. 135 del 15 de junio de 1967, según enmendada, “Ley de Certificación de Planos o Proyectos”, 23 LPRA §42g.

9. Se trata de una descripción de proyecto o alcance de los trabajos falsa o incompleta provista por el Ing. Sebastián J. Oliver Torres mediante *Memorial Explicativo* fechado al 28 de junio de 2023. El proyecto propuesto se describe como una remodelación residencial que consiste en el reemplazo de puertas, ventanas, losas de piso, reparación de sistema eléctrico, remodelación de cocina, reemplazo de equipo de baño y pintura en el interior y exterior. En dicho Memorial también se describe la construcción de una piscina nueva.

10. Sin embargo, hay varias discrepancias entre la descripción del proyecto y los planos sometidos. Entre dichas discrepancias, y sin entenderse comprenden las únicas discrepancias entre los planos y la descripción del proyecto, están una estructura accesoria existente y una nueva estructura accesoria propuesta. El *Memorial Explicativo* no describe las condiciones y los detalles de dichas estructuras.

11. Los planos sometidos y aprobados son bien esquemáticos y contienen poca información y detalles de construcción, incluyendo una ausencia de dimensiones, especificaciones de materiales y están plagados de errores y omisiones. No se sometieron planos estructurales, mecánicos, eléctricos o de plomería. Según la Ley Núm. 7-1985, los documentos deben ser consistentes, legibles, dibujados a escala, y deben demostrar claramente la orientación norte, las escalas, los nombres de los espacios, dimensiones, etc. A modo de ejemplo, y sin que se entienda que es la única sección relevante a las deficiencias que plagan el proyecto de los Demandados, la sección 3.2.1.2.b del Reglamento Conjunto para la evaluación y expedición de permisos relacionados al desarrollo, uso de terrenos y operación de negocios, Reglamento Núm. 9473 del 16 de junio de 2023 (en adelante el “Reglamento Conjunto” o “RC-2023”), dispone que “los detalles arquitectónicos, estructurales, plano de situación, plano de localización y otros detalles de los planos de construcción de estructuras estarán representados a escala; la escala utilizada se especificará en el plano presentado”. (**Anejo 1 – 019 a 031**).

12. Los planos sometidos y aprobados no cumplen con la Condición General #12 del Permiso de construcción que lee:

Este permiso es expedido por la Oficina de Gerencia de Permisos bajo la certificación del Ingeniero o Arquitecto licenciado de que los planos, proyectos de obras y demás documentos fueron presentados de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables, al amparo de las disposiciones de la Ley Núm. 135 de 15 de junio de 1967, según enmendada, relacionada a la certificación de planos y obras en Puerto Rico y la Ley Núm. 7 de 19 de julio de 1985, según enmendada, conocida como “Ley de Certificación de Planos”, así como las leyes y reglamentos de planificación

De identificarse que alguna información ofrecida resulte falsa, el diseño de la obra no se ajusta a los reglamentos, indique hechos o dimensiones que no sean ciertas o correctas, suministre hechos o información falsos u ocultare información; se procederá con las acciones o medidas correctivas establecidas en los artículos 7 y 8 de la Ley Núm. 135, *supra*, artículos 8 y 9 de la Ley Núm. 7, *supra*, así como con las establecidas en la Ley 161-2009, según enmendada, conocida como “Ley para la Reforma del Proceso de Permiso de Puerto Rico”, según aplique.

13. Los planos certificados sometidos el 19 de mayo de 2023 están incompletos o, como mínimo, omiten información pertinente. El proponente ha omitido, como mínimo, lo siguiente: la hoja de título, el plano de un primer nivel existente, el plano de un segundo nivel existente, el plano del techo existente, las elevaciones Norte/Sur existentes, las elevaciones Este/Oeste existentes, el plano propuesto del primer nivel, el plano propuesto del segundo nivel, el plano propuesto del techo (erróneamente identificado como el plano del techo existente), las elevaciones Norte/Sur propuestas, y las elevaciones Este/Oeste propuestas, y Sección.

14. Por su parte, en los Planos de Condiciones Existentes se omitieron dimensiones, materiales, linderos, secciones, y muchos espacios no identificados, incluyendo lo que aparenta ser una piscina para natación.

15. En los Planos de Condiciones Propuestas se omitieron dimensiones críticas, la identificación de algunos espacios, nuevas paredes estructurales y los materiales de las terminaciones. Los planos de los pisos indicaron diez (10) secciones y solamente una se proveyó. Los planos de los pisos indicaron etiquetas de identificación de puertas y ventanas, pero no se proveyó un listado de puertas y ventanas. Ni siquiera se incluyeron los números de hoja.

16. Además, los Planos de Demolición, Especificaciones y Descripción no fueron incluidos con los planos sometidos y tampoco con el *Memorial Explicativo*. Cuando se comparan las condiciones existentes y sus planos contra los propuestos, surge rápida y fácilmente que como parte del proyecto se requerirán trabajos de demolición extensos - trabajos de demolición que debieron estar contemplados en el permiso. Se violaron las disposiciones de la Regla 3.2.2 del RC-2023 sobre la “Actividad de Demolición”, que requiere que se identifiquen materiales y dimensiones de estructuras o porciones de ellas a ser demolidas.²

17. Es claro que los Demandados y/o los profesionales proponentes, omitieron planos y detalles estructurales muy pertinentes. Cuando se comparan las condiciones existentes con sus planos correspondientes, versus los propuestos, se puede concluir que se requerirán trabajos estructurales extensos como parte del proyecto, incluyendo la cimentación y variaciones sustanciales a paredes estructurales, columnas, vigas y losas.

18. De lo que se puede colegir, por información y creencia surge que la estructura accesoria existente que ubica en la parte trasera de la propiedad se va a demoler totalmente y ser reemplazada con una estructura nueva. La estructura existente incluye una terraza cubierta, una cocina pequeña, un baño y un espacio no identificado que parece ser un “garaje” típico para residencias similares de la misma antigüedad y área. La estructura accesoria propuesta parece que tendrá dos cuartos y dos baños. Se menciona “parece”, porque no existe plano alguno que lo demuestre de forma certera.

² Regla 3.2.2

a. [...]

b. Además, deberá cumplir con los siguientes requisitos específicos:

1. Indicar el material del que está construido el edificio o estructura para el cual se solicita el permiso.
2. Dimensiones de la estructura o edificio.
3. [...]

19. Los planos presentados que la OGPe utilizó para evaluar y emitir el Permiso no cumplen con las exigencias de la Sección 2.1.9.2.k del RC-2023 sobre los requerimientos de presentación para una solicitud de permiso de construcción, la cual requiere una nota de certificación en todos los planos, que están ausentes en todos los planos sometidos. Tampoco cumplen con la Sección 2.1.9.2.m que dispone que “no se aceptará ninguna solicitud de servicio incompleta [...]”.

20. Por su parte, el *Memorial Explicativo* no cumplió con los requerimientos de presentación de consulta que exige el trámite adjudicativo instado por los Demandados para la aprobación de un permiso de construcción consolidado que constan en la Sección 2.2.3.5.f del RC-2023. La aludida Sección exige que:

Deberá someterse un Memorial Explicativo debidamente firmado en original, donde se discuta la naturaleza del proyecto propuesto, el contexto en el que se propone, las disposiciones reglamentarias aplicables, la política pública, planes de usos de terrenos o plan de ordenación aplicables, susceptibilidad a inundaciones o deslizamientos del predio, infraestructura existente, propuesta o programada y todo otro aspecto que se considere necesario. Asimismo, debe discutirse el beneficio que derivará la comunidad de aprobarse el proyecto propuesto. Cualquier variación o excepción que se solicite, deberá justificarse a la luz de las disposiciones reglamentarias aplicables. En el caso de proyectos comerciales, se indicará si se propone utilizar los pasillos como áreas de ventas.

Como ha de notar el Honorable Tribunal, el *Memorial Explicativo* que consta en el **Anejo 1** no cumple con estas exigencias pues carece de cualquier mención de la infraestructura existente y no justifica las variaciones a las edificaciones con mención alguna a las disposiciones reglamentarias aplicables.

21. Como cuestión de hecho, antes de procurar y emitirse el Permiso, se requería una Consulta de Construcción debido a que se requerirían múltiples variaciones a los parámetros de construcción para una propiedad RT-I. Véase la Tabla 6.54, Sección 6.1.10.4 del RC-2023. El requerimiento de una Consulta de Construcción procedía según las Secciones 2.2.3 y 6.3.2 del RC-2023. Las variaciones requeridas incluyen, pero no se limitan a:

- a. La planta del edificio excede en un 60% el máximo de área permitido. Cuando se incluye la planta de la piscina, que constituye una estructura según la definición del RC-2023, el área ocupada no cumple con lo establecido en la Tabla 6.54³;

³ Tomo XII del RC-2023, Glosario de Planificación:

Estructura - Aquello que se erige, construye, fija o sitúa por la mano del ser humano en, sobre o bajo el terreno o agua e incluye sin limitarse a, edificios, torres, chimeneas, líneas de transmisión aéreas y tubería soterrada, tanque de almacenaje de gas o líquido que está principalmente sobre el terreno, así como también las casas pre-fabricadas. El término estructura será interpretado coma si fuera seguido de la frase "**o parte de las mismas**".

- b. La separación lateral derecha solamente ubica a 1.73 metros de la propiedad de los demandantes cuando el mínimo de separación requerido por el RC-2023 es de 2.00 metros de distancia. La discrepancia existe entre el mínimo requerido en la Tabla 6.54 y la distancia medida el 12 de diciembre de 2025. Esto consta en la *Evaluación de Parámetros Aplicables (Anejo 1 - 043)*. Además, existe una dimensión incorrecta de la separación lateral derecha en el plano del primer piso propuesto (1.95 metros);
- c. La altura de la verja frontal de la propiedad de los Demandados excede la altura máxima permitida de 2.00 metros exigida en la Tabla 6.54. Cualquier parte sobre 1.00 metro solamente puede tener un área sólida de 25%, pero la sección que supera el metro construida por los Demandados tiene un área sólida de un 100%. Esto hace que la estructura incumpla la Sección 8.3.2.1.a del RC-2023;
- d. Las verjas laterales y posteriores de la propiedad de los Demandados exceden la altura máxima de 2.00 metros, lo cual constituye un incumplimiento con la Sección 8.3.2.1.b del RC-2023;
- e. El portal de la propiedad de los Demandados excede la altura máxima de 3.00 metros permitido, lo cual constituye un incumplimiento con la Sección 8.3.3.b del RC-2023;
- f. La terraza sobre cochera o marquesina de la propiedad de los Demandados no cumple con la distancia mínima de 5 pies del lindero izquierdo de la propiedad colindante, lo cual constituye un incumplimiento con la Sección 8.2.1.6 del RC-2023;
- g. La apertura lateral en la terraza sobre cochera o marquesina de la propiedad de los Demandados no cumple con la prohibición explícita de aperturas a 5 pies del lindero izquierdo, por lo que viola la Sección 8.2.1.4 del RC-2023.

22. Como si lo anterior no fuera suficiente, los Demandados instalaron los compresores del sistema de aire acondicionado de su propiedad a baja elevación - justo al lado de las ventanas del primer piso de la residencia de los demandantes, donde ubica el lado sur de su propiedad. Debido a la pared sólida que existe detrás de las unidades y compresores del sistema de aire acondicionado, la cual está orientada hacia la casa del Sr. Bassin, el sonido de estos compresores reverbera, incrementando el volumen del sonido generado por estos, y además emiten una cantidad

de calor que hace imposible el disfrute de la propiedad de los demandantes. El sonido generado se puede escuchar en la casa del Sr. Bassin en la sala y en las habitaciones que quedan al lado sur de su propiedad. Esto ha inhabilitado el uso y disfrute de su área de comedor al fresco. La entrada principal de su residencia también ha quedado menoscabada por el sonido. El calor y el sonido de dicho sistema también ha inhabilitado un cuarto de huéspedes que ubica al lado sur de la propiedad donde los demandantes tienen un pequeño balcón. (**Anejos 1 y 6**).

23. Además del menoscabo e inhabilitación del uso y disfrute de su residencia, por los factores mencionados, el valor de la propiedad del Sr. Bassin también se ha visto adversamente afectado por estas circunstancias tan desagradables. Es claro que, ante este cuadro, si no se toman las medidas que aquí se solicitan, la residencia del Sr. Bassin no podrá ser mercadeada efectivamente en el mercado de bienes raíces. La reducción en valor es medible, y la causa de dicha reducción es la construcción ilegal del proyecto de los Demandados.

24. A pesar de ser colindantes, los demandantes afirman nunca haber sido notificados de los trabajos a realizarse en la propiedad ubicada en la #14 Calle Yardley Place, según lo exigen la Regla 2.1.7 y las Secciones 2.1.9.7 y 2.2.2.2 del RC-2023, defecto que impidió la oportuna impugnación en el ámbito administrativo y razón por la cual se acude formalmente ante este Honorable Tribunal de Primera Instancia.

V. PRIMERA CAUSA DE ACCIÓN: *INJUNCTION* ESTATUTARIO PARA REQUERIR LA REVOCACIÓN DEL PERMISO DE CONSTRUCCIÓN, LA PARALIZACIÓN DE LAS OBRAS NO AUTORIZADAS Y/O LA DEMOLICIÓN DE LAS EDIFICACIONES QUE NO FUERON CONTEMPLADAS NI AUTORIZADAS, Y SU RESTABLECIMIENTO A SU ESTADO ORIGINAL.

25. Se incorporan por referencia todas las alegaciones anteriores, como si hubiesen sido aquí transcritas nuevamente.

26. El Sr. Bassin y la Sra. Rehana comparecen ante este Honorable Tribunal procurando un *Injunction* estatutario para solicitar la paralización inmediata de las obras, la revocación del permiso de construcción consolidado y la demolición de las edificaciones ilícitas, por éstas constituir una construcción no autorizada por el permiso de construcción consolidado y/o, por haberse construido mediante el antifaz de un permiso que se obtuvo mediante información incompleta, falsa y/u omitida.

27. El Sr. Bassin comparece en calidad de dueño de la propiedad que ubica en #12 Calle Yardley Place y la Sra. Rehana como parte que vive en dicha propiedad y sufre los efectos nocivos del proyecto de construcción de los Demandados.

28. Con respecto a los interdictos estatutarios disponibles para lograr la revocación de un permiso y la paralización de usos no autorizados, el Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, *supra*, dispone, en lo pertinente, lo siguiente:

La Junta de Planificación, un Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la III, una Entidad Gubernamental Concernida que haya determinado que sus leyes y reglamentos han sido violados, o **cualquier persona privada, natural** o jurídica, que **tenga un interés propietario o personal que podría verse adversamente afectado**, podrá presentar una acción de injunction, mandamus, sentencia declaratoria, o cualquier otra acción adecuada para solicitar: **1) la revocación de una determinación final otorgada, cuya solicitud se haya hecho utilizando información incorrecta o falsa; 2) la paralización de una obra iniciada sin contar con las autorizaciones y permisos correspondientes, o incumpliendo con las disposiciones y condiciones del permiso otorgado; 3) la paralización de un uso no autorizado** O de una construcción autorizada mediante permiso, para la cual no se hayan realizado los pagos correspondientes a aranceles, pólizas, arbitrios y sellos; **4) la demolición de obras construidas, que al momento de la presentación del recurso y al momento de adjudicar el mismo no cuenten con permiso de construcción, ya sea porque nunca se obtuvo o porque el mismo ha sido revocado.**

...

El Tribunal de Primera Instancia deberá celebrar vista dentro de un término no mayor de diez (10) días naturales desde la presentación del recurso y deberá dictar sentencia en un término no mayor de veinte (20) días naturales desde la celebración de la vista.

23 LPRA §9024 (énfasis suplido).

29. Como puede observarse, en este artículo se establece un *interdicto* de índole estatutario como mecanismo adecuado para solicitar la revocación de aquellos permisos que hayan sido otorgados, **cuya solicitud se haya hecho utilizando información incorrecta o falsa**; y para la paralización de un uso no autorizado y para **la demolición de obras construidas, que al momento de la presentación del recurso y al momento de adjudicar el mismo no cuenten con permiso de construcción, ya sea porque nunca se obtuvo o porque el mismo ha sido revocado.**

30. Nuestro Tribunal Supremo ha establecido que cuando se trate de una petición de *Injunction* autorizado expresamente por un estatuto, este no surge de la jurisdicción de equidad de la corte, en virtud del cual el tribunal ordena a una persona bajo apercibimiento de desacato que realice o deje de realizar un acto que infrinja o perjudique el derecho de otro. ARPe v. Rivera, 159 DPR 429, 444 (2003). En esto se diferencia del *Injunction* clásico u ordinario. **Tampoco se requiere alegación ni prueba de daños irreparables, y solo la determinación de que el demandado ha violado las disposiciones de la ley.** ARPe. v. Rivera, *supra*; Pueblo v. A. Roig, Sucrs., 63 DPR 18, 38-39 (1944).

31. Lo único que requiere el Art. 14.1 es que cualquier persona legitimada para llevar

a cabo dicha acción deberá traer a la consideración del Tribunal los siguientes dos factores: (1) que determinada persona está realizando un uso o una obra, y (2) que la persona o personas señaladas se encuentran realizando un uso o actividad en violación a una ley o un reglamento de planificación. Véase, ARPe v. Rivera, *supra*, en la pág. 453; ARPe v. Rodríguez, 127 D.P.R. 793 (1991).

32. En el presente caso, se desprende que los Demandados han cometido y/o están cometiendo varias acciones que facultan a este Honorable Tribunal a expedir el recurso que se está solicitando. Por su parte, los Demandados han utilizado, y continúan utilizando, su solar para realizar obras que no están comprendidos en el permiso de construcción consolidado que en si fue aprobado contrario a derecho y debe ser revocado.

33. En vista de que el Art. 14.1(2) de la Ley 161-2009, *supra*, autoriza a este Honorable Tribunal a ordenar la “paralización de un uso no autorizado” y la demolición de obras no autorizadas, y que ha quedado claro que los Demandados no cuentan con un permiso válido que le autorice a llevar a cabo las obras detalladas, procede que este Honorable Tribunal ordene inmediatamente la paralización de la construcción de las obras no autorizadas. Además, procede la revocación del permiso de construcción y la demolición de las edificaciones construidas en virtud de dicho permiso.

34. Tratándose de un *Injunction* puramente estatutario, y que se han demostrado en esta Demanda todos los requisitos legales necesarios, a saber, que los demandantes tienen unos intereses personales y/o propietarios que se están viendo afectados adversamente por las obras no autorizadas correctamente, se solicita muy respetuosamente al Honorable Tribunal que emita un *interdicto estatutario* bajo el palio del Art. 14.1, *supra*, para que se prohíba la culminación de las obras restantes en la propiedad que se encuentra en #14 Calle Yardley Place, San Juan, PR 00911; y para que se revoque el permiso de construcción consolidado expedido, y se ordene la demolición de las edificaciones que no están debidamente autorizadas por un permiso de construcción consolidado válido.

35. Los demandantes nunca fueron notificados de los trabajos a realizarse en #14 Calle Yardley Place, conforme lo exigen las Reglas 2.1.7, 2.1.9.7 y 2.2.2.2 del Reglamento Conjunto. Como lo ha expresado el Tribunal Supremo:

Para que se active la protección del debido proceso de ley en su vertiente procesal tiene que haber un interés de libertad o propiedad afectado. Cumplida tal exigencia, hay que determinar cuál es el procedimiento exigido. Si bien la característica medular es que el procedimiento debe ser justo, a través de la jurisprudencia

normativa se han identificado componentes básicos del debido proceso de ley, tales como una notificación adecuada y la oportunidad de ser escuchado y de defenderse. Al determinar si un procedimiento cumple con los requisitos constitucionales del debido proceso de ley, deben analizarse los siguientes factores: 1) el interés privado que se pueda ver afectado por la actuación oficial; 2) el riesgo de una determinación errónea debido al proceso utilizado y el valor probable de garantías adicionales o distintas, y 3) el interés gubernamental protegido.

Específicamente, en el contexto del derecho administrativo la notificación es requisito indispensable para la validez del procedimiento administrativo de carácter adjudicativo en sus distintas etapas, por lo que el requisito de ser oído implica el de haber sido notificado.

Del mismo modo, la notificación de órdenes, resoluciones y sentencias ha sido reiteradamente protegida por nuestro ordenamiento jurídico, ya que sirve un propósito lógico y sabio en la administración de la justicia. Ello, permite a las partes advenir en conocimiento real de la determinación tomada, a la vez que le otorga a las personas cuyos derechos pudieran verse transgredidos una mayor oportunidad de determinar si ejercen o no los remedios que le han sido concedidos por ley.⁴

36. Ante la falta de notificación por parte de los Demandados, el término para impugnar la determinación de la OGPe en conceder el Permiso y exigir los remedios solicitados en esta Demanda no ha comenzado a discurrir y constituye un defecto severo a la validez del Permiso y las obras realizadas, por lo que la causa de acción entablada es oportuna, además de procedente.

37. A la luz de lo anterior, se solicita muy respetuosamente que se ordene la paralización inmediata de las obras en la propiedad de los demandados, la revocación del permiso de construcción consolidado antes descrito y la demolición de las edificaciones ilícitas, por éstas constituir una construcción no autorizada por el permiso de construcción consolidado y/o, por haberse construido mediante el antifaz de un permiso que se obtuvo mediante información incompleta, falsa y/u omitida.

VI. SEGUNDA CAUSA DE ACCIÓN: DAÑOS Y PERJUICIOS POR CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

38. Se incorporan por referencia todas las alegaciones anteriores, como si hubiesen sido aquí transcritas nuevamente.

39. La contaminación acústica está regulada por el Reglamento para el control de la contaminación por ruidos de la Junta de Calidad Ambiental, Reglamento Número 8019 del 9 de mayo de 2011, cuya autoridad estatutaria proviene de la Ley Num. 416 de 22 de septiembre de 2004, según enmendada, Ley Sobre Política Pública Ambiental, 12 LPRA §8001 *et seq.* Conforme a la situación de hechos presentada, el Sr. Bassin ha experimentado daños continuados. Según el Tribunal Supremo de Puerto Rico, los daños continuados son aquellos producidos por “[u]no o más actos culposos o negligentes imputables al actor, coetáneos o no, que resultan en

⁴ Mun. San Juan v. Plaza Las Américas, 169 DPR 310, 328-329 (2006).

consecuencias lesivas ininterrumpidas, sostenidas, duraderas, sin interrupción, unidas entre sí, las cuales al ser conocidas hacen que también se conozca -por ser previsible- el carácter continuado ininterrumpido de sus efectos, convirtiéndose en ese momento en un daño cierto compuesto por elementos de un daño actual (aquel que ya ha acaecido), y de daño futuro previsible y por tanto cierto.”⁵

40. Por ello, ante la incesante contaminación acústica que han experimentado los demandantes, ellos pueden ejercer la causa de acción por daños extracontractuales reconocida en el Art. 1536 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA §10801.

41. Los ciudadanos de Puerto Rico tienen el derecho legal a no ser agredidos en su salud por contaminación acústica y así lo reconoce la política pública del estado.

42. Los Demandados instalaron y mantienen los compresores del sistema de aire acondicionado de su propiedad a baja elevación y en proximidad inmediata a las ventanas del primer piso de la residencia de los demandantes. La pared sólida ubicada detrás de dichas unidades, orientada hacia la residencia del Sr. Bassin, provoca reverberación y amplificación del sonido, y las unidades además emiten calor en una magnitud que hace irrazonable e impracticable el disfrute normal del inmueble de los demandantes.

43. El ruido generado por dichos compresores se percibe dentro de la residencia de los demandantes, incluyendo la sala y las habitaciones ubicadas hacia el lado sur de la propiedad. Esa contaminación acústica ha ocasionado la inhabilitación o menoscabo sustancial del uso y disfrute de áreas esenciales del hogar, incluyendo el área de comedor al fresco; ha afectado la entrada principal; y, junto al calor emitido, ha inhabilitado un cuarto de huéspedes con balcón ubicado hacia el lado sur.

44. La condición descrita constituye una interferencia real, sustancial, material, continua e ininterrumpida con el sosiego del hogar y con el disfrute ordinario de la propiedad, afectando la habitabilidad, la tranquilidad y la calidad de vida de los demandantes. Sus efectos no son casuales ni triviales: responden a una fuente fija de ruido y calor mantenida en el tiempo, con consecuencias lesivas sostenidas y previsibles.

45. Los Demandados, como dueños, poseedores y/o personas con control sobre el inmueble colindante y sobre sus equipos mecánicos, tenían y tienen el deber de actuar con la diligencia exigible y de usar su propiedad de forma razonable, evitando intromisiones acústicas y

⁵ Martínez Lozano v. E.L.A., 194 DPR 393, 417 (2015). (citas internas omitidas).

térmicas a la residencia de su vecino que exceden lo tolerable y que lesionan continua e ininterrumpidamente derechos ajenos. Ese deber incluía adoptar medidas razonables de mitigación—tales como reubicación, aislamiento, barreras acústicas adecuadas, o ajustes de instalación/operación— para evitar que el ruido reverberara y que el calor impactara directamente la residencia contigua.

46. Al crear y mantener la condición antes descrita, y al omitir implantar medidas correctivas razonables, los Demandados incurrieron en conducta culposa y negligente. En la alternativa, su conducta constituye temeridad e indiferencia consciente hacia el daño, al persistir en un curso de acción que objetivamente invade la esfera de tranquilidad y salud de los demandantes, interfiriendo con su uso y disfrute de la propiedad de manera sostenida.

47. Como consecuencia directa de esa conducta y/u omisiones de los Demandados, los demandantes han sufrido **daños reales y compensables**, incluyendo, sin limitarse a ello, angustias mentales, ansiedad, perturbación del descanso, irritabilidad, frustración, pérdida del sosiego y desgaste emocional, todo ello asociado a una exposición diaria a ruido y calor que invade el interior del hogar e impide el uso normal de espacios destinados al descanso y a la convivencia familiar.

48. Además del menoscabo al uso y disfrute, el cuadro descrito ha provocado un menoscabo en el valor de la propiedad del Sr. Bassin, pues, de no corregirse la condición, la residencia queda funcionalmente afectada para ser ofrecida y vendida en condiciones normales en el mercado de bienes raíces. La reducción en valor es medible y atribuible al impacto continuado e ininterrumpido de la condición acústica y térmica creada y mantenida por los Demandados, así como a las condiciones existentes de construcción en violación de los parámetros de construcción permitidos por ley y reglamento, vinculada al proyecto de construcción ilegal descrito en esta Demanda.

49. Existe un nexo causal directo, adecuado y previsible entre la conducta de los Demandados y los daños reclamados. La instalación/ubicación y carácter permanente, continuo e ininterrumpido de los compresores, junto con la reverberación producida por la pared sólida orientada hacia la propiedad de los demandantes, explica de forma natural y probable (i) la contaminación acústica dentro del hogar, (ii) el calor que se recibe en la residencia de los demandantes, (iii) la inhabilitación de áreas de la residencia, (iv) el impacto emocional y a la salud mental de los demandantes, y (iv) el menoscabo al valor del inmueble.

50. Por lo anterior, procede la imposición de responsabilidad extracontractual a los demandantes conforme al Art. 1536 del Código Civil de Puerto Rico, y la correspondiente indemnización por todos los daños sufridos —presentes y futuros previsibles— incluyendo el menoscabo al uso y disfrute, la disminución del valor del inmueble y las angustias mentales, daños punitivos, más costas, honorarios de abogado y los demás remedios que en derecho procedan.

51. El Código Civil de 2020 autoriza que en una acción para exigir responsabilidad extracontractual el tribunal condene al demandado a pagar en adición al daño compensatorio, una suma de dinero en concepto de castigo, si la actuación del demandado constituye delito, implica dolo o se realiza con grave menosprecio a la vida, la seguridad y la propiedad ajena.

52. Por su parte, el Artículo 1538, 31 LPRA § 10803, expresa lo siguiente:

La reparación de los daños se efectúa en dinero, mediante la reintegración específica o una combinación de los remedios anteriores, a elección del perjudicado, siempre y cuando no haya una duplicación del resarcimiento.

No obstante, cuando el acto u omisión constituye delito, se realiza de forma dolosa o con grave menosprecio a la vida, la seguridad y la propiedad ajena, el juzgador puede imponer una indemnización adicional que no sea superior al monto del daño causado.

53. La conducta descrita en esta Demanda —incluyendo la creación y mantenimiento de una condición de ruido y calor que invade el interior del hogar, la persistencia en dicha condición pese a su impacto directo, y la interferencia sustancial con el uso, disfrute, sosiego y habitabilidad de la propiedad de los demandantes— refleja, como mínimo, un grave menosprecio hacia la seguridad y la propiedad ajena, y en la alternativa, una actuación dolosa o con indiferencia consciente ante las consecuencias previsibles de su proceder.

54. En particular, el cuadro aquí expuesto no responde a un incidente aislado ni a una molestia trivial: se trata de una condición sostenida, creada por los Demandados y mantenida en el tiempo, que agrede la tranquilidad del hogar, perturba el descanso, afecta la salud y salud mental, y degrada el valor y la naturaleza mercadeable del inmueble. Ese patrón de conducta, por su naturaleza y persistencia, amerita la imposición de un remedio adicional con efecto disuasivo, conforme a la excepción recogida en el Artículo 1538.

55. Por lo anterior, además de la indemnización compensatoria por todos los daños reclamados en esta acción, procede que el Tribunal imponga a los Demandados una indemnización adicional (daños punitivos) al amparo del Artículo 1538, hasta un máximo equivalente al monto del daño causado, a ser fijada por el Tribunal conforme a la prueba, para castigar y desalentar la

repetición de una conducta antisocial que invade la seguridad, la paz del hogar y la propiedad de terceros.

56. En consecuencia, los demandantes solicitan que, al dictarse sentencia, se conceda (i) la reparación total de los daños en dinero y/o en la forma que proceda, y (ii) la indemnización adicional autorizada por el Artículo 1538, por tratarse de una actuación dolosa o con grave menosprecio a la vida, seguridad y propiedad ajena, sin exceder el límite estatutario de no ser superior al monto del daño causado.

57. Los demandados de epígrafe son solidariamente responsables ante los demandantes, y deben ser condenados a responderles solidariamente.

VII. TERCERA CAUSA DE ACCIÓN: DAÑOS Y PERJUICIOS POR ACTOS DEL PROYECTISTA

58. Se incorporan por referencia todas las alegaciones anteriores, como si hubiesen sido aquí transcritas nuevamente.

59. Los hechos relatados en esta Demanda demuestran una conducta, como mínimo, impropia, negligente y contraria a los deberes profesionales del Proyectista/Inspector designado, el Ing. Sebastián José Oliver Torres (en adelante, el “Proyectista”). En particular, el Permiso y/o sus determinaciones asociadas se obtuvieron y sostuvieron mediante planos, memoriales y documentos certificados que contienen información falsa, incompleta, omitida y/o presentada de forma engañosa, incluyendo —sin limitarse— la descripción del alcance real de la obra, la omisión de información esencial y la presentación de documentos esquemáticos con deficiencias sustantivas que impedían una evaluación responsable y correcta del proyecto por la autoridad competente, en abierta violación del Artículo 7 de la Ley Núm. 135 del 15 de junio de 1967, según enmendada, “Ley de Certificación de Planos o Proyectos”, 23 LPRA §42g.

60. Por su parte, el Artículo 7 de la Ley Núm. 135 del 15 de junio de 1967, 23 LPRA §42g, dispone lo siguiente:

Todo ingeniero o arquitecto que al someter una certificación de plano o proyectos, voluntariamente ofrezca información falsa, o el diseño de la obra no se ajuste a los reglamentos o indique hechos o dimensiones que no sean ciertas o correctas o, suministre a la Administración de Reglamentos y Permisos información o hechos falsos u ocultare información con el fin de conseguir que se le expida un permiso de construcción o de uso, será culpable de delito menos grave, y convicto que fuere, se le impondrá una multa no mayor de quinientos dólares (\$500) o cárcel por un término no mayor de seis (6) meses, o ambas penas, a discreción del Tribunal. En adición el Tribunal establecerá un período no menor de tres (3) meses ni mayor de tres (3) años durante el cual dicha persona quedará inhabilitada para someter certificaciones para los propósitos de esta ley.

61. Bajo el andamiaje normativo aplicable a la certificación de planos y documentos para fines de permisos, el profesional a cargo no puede ofrecer hechos o dimensiones que no sean ciertos, ni ocultar u omitir información pertinente para conseguir la expedición de un permiso. El deber del Proyectista no es meramente formal: existe precisamente para evitar construcciones irresponsables, peligrosas o incompatibles con los parámetros reglamentarios, y para proteger —de forma previsible— a terceros colindantes y a la comunidad del daño que producen obras mal diseñadas, mal certificadas o indebidamente autorizadas.

62. En este caso, el Proyectista actuó en beneficio directo del dueño del proyecto —los demandados Pauline Oudin y Nicolas Oudin y la sociedad legal de bienes gananciales compuesta entre ambos— y su conducta permitió, facilitó y/o encubrió la ejecución de una obra que ha impactado de manera real, concreta y continua los derechos propietarios de los Demandantes. La consecuencia natural y probable de certificar y tramitar un proyecto con información incompleta/incorrecta, y de permitir que se materialicen condiciones constructivas incompatibles con la sana convivencia comunitaria, es que el vecino colindante sufra la degradación de su habitabilidad, su sosiego, y —críticamente— el menoscabo del valor de su inmueble.

63. Ese menoscabo al valor no es abstracto ni especulativo: es un daño **medible y previsible**. El cuadro de calor y contaminación acústica descrito en esta Demanda —que invade el interior y áreas de uso ordinario de la residencia de los Demandantes— hace que la propiedad del Sr. Bassin quede afectada para ser ofrecida y vendida en condiciones normales en el mercado inmobiliario, pues cualquier comprador potencial que visite la propiedad podrá percibir directamente el calor, el ruido y la interferencia sustancial con el disfrute del hogar. En otras palabras: la construcción y las instalaciones resultantes han creado una condición objetiva que menoscaba la “mercadeabilidad” del inmueble y reduce su valor en el mercado.

64. Ese resultado era razonablemente previsible para el Proyectista y para los Demandados. Era previsible que (i) un diseño/trámite deficiente que ignorara parámetros, distancias y condiciones del predio; (ii) una ejecución de obra que excede y/o se aparta de lo permitido; y (iii) la creación y mantenimiento de condiciones de ruido y calor en proximidad inmediata a una residencia colindante, producirían exactamente el tipo de perjuicio que aquí se reclama: pérdida sustancial del uso y disfrute, afectación del sosiego del hogar, angustias mentales, y pérdida de valor/mercadeabilidad del inmueble.

65. Existe un nexo causal directo y adecuado entre los actos y omisiones del Proyectista —al certificar, tramitar, diseñar y/o inspeccionar el proyecto en violación a sus deberes profesionales— y los daños sufridos por los Demandantes. El Proyectista fue un eslabón indispensable para que el proyecto avanzara y se ejecutara bajo el “antifaz” de un permiso y de certificaciones que no reflejaban fielmente la realidad del diseño, su alcance, ni sus efectos sobre terceros. A su vez, los Demandados, como dueños, proponentes, beneficiarios y personas con control sobre la obra y sus instalaciones, ejecutaron, permitieron y mantuvieron las condiciones lesivas, y persistieron en ellas pese a su impacto directo y evidente.

66. Por tanto, **no se trata de responsabilidades aisladas**, sino de actos concurrentes y complementarios que convergieron en un mismo resultado dañoso: (i) el Proyectista, por su rol profesional y por las certificaciones/gestiones que habilitaron el proyecto; y (ii) los Demandados, por impulsar, ordenar, beneficiarse, ejecutar y mantener la obra y las condiciones que materialmente producen el daño. En este escenario, **todos responden** frente a los Demandantes como coautores y/o cocausantes del daño, y deben ser condenados **solidariamente** a resarcir la totalidad de los perjuicios ocasionados.

67. Por ello, los Demandantes invocan los Artículos 1536 y 1538 del Código Civil de Puerto Rico previamente aludidos en esta Demanda y le ruegan a este Honorable Tribunal que le imponga a todos los demandados responsabilidad solidaria por todos los daños sufridos por los Demandantes - incluyendo daños existentes y daños futuros previsibles— tales como: el menoscabo al valor y mercadeabilidad de la propiedad del Sr. Bassin; el menoscabo al uso y disfrute del inmueble; y las angustias mentales sufridas por ambos Demandantes. Dichos daños deben ascender a no menos de \$1,000,000.00.

68. En consecuencia, procede que se condene solidariamente a los Demandados y al Proyectista al pago de daños compensatorios en una suma a determinarse en sentencia conforme a la prueba, pero que los Demandantes estiman en no menos de un millón de dólares (\$1,000,000.00).

69. A dicho monto se le debe sumar el máximo de \$1,000,000.00 en daños adicionales contemplados en el Artículo 1538 toda vez que han incurrido, los tres, en conducta dolosa y potencialmente delictiva. Los daños adicionales son punitivos y ejemplares. Proceden los \$1,000,000.00 en daños adicionales para asegurar que los Demandados y el Proyectista nunca vuelvan a burlar las normas de nuestra jurisdicción y para que sirvan como ejemplo a todos los

otros individuos en Puerto Rico que buscan hacer lo mismo. La Asamblea Legislativa creó el Artículo 1538 para exactamente este tipo de caso, toda vez que darle la vuelta a las normas que regulan la construcción como lo han hecho los Demandados y el Proyectista, traspuesto a la población en general, crea un panorama peligroso en que el ciudadano común no puede confiar en que los edificios en que habita, trabaja, come, y busca sereno y diversión han sido elaborados de forma responsable. Incide además sobre el derecho de las personas a vivir en paz y plenamente disfrutar de sus hogares o incluso venderlos si les es conveniente.

VIII. CONCLUSIÓN Y SÚPLICA

La prueba documental y fáctica expuesta a lo largo de esta Demanda demuestra un patrón de irregularidades sustantivas en el trámite y aprobación del permiso, así como la ejecución de una obra que excede —y/o se aparta— de lo autorizado, con efectos directos, reales y continuos sobre los derechos propietarios, la tranquilidad, la salud y la habitabilidad de la residencia colindante de los demandantes. En este escenario, el interdicto estatutario provisto por el Art. 14.1 de la Ley 161-2009 existe precisamente para cortar de raíz la continuación de obras ilegales o no autorizadas, evitar la consolidación de hechos consumados y restituir las circunstancias a como se encontraban antes de las violaciones.

La intervención del Tribunal es impostergable: mientras la obra prosigue, se agrava el daño y se profundiza el menoscabo a los demandantes, quienes no fueron notificados conforme a derecho y, por ende, quedaron privados de la oportunidad real y oportuna de impugnar en sede administrativa antes de que la construcción se materializara. En estas circunstancias, procede declarar con lugar la reclamación interdictal estatutaria y conceder, además, la reparación integral de los daños extracontractuales ocasionados por el curso de conducta descrito, incluyendo los daños continuos por contaminación acústica y térmica que constituyen una agresión al sosiego del hogar y a la salud de los demandantes, así como el menoscabo al uso, disfrute y valor del inmueble.

POR TODO LO CUAL, se solicita muy respetuosamente al Honorable Tribunal que tome conocimiento de lo anterior y **declare CON LUGAR la Demanda** de epígrafe, y consecuentemente, conceda los siguientes remedios —cada uno de ellos de forma independiente y/o en combinación, según proceda en derecho— :

1. Que se expida *Injunction* estatutario al amparo del Art. 14.1 de la Ley 161-2009, ordenando la paralización inmediata de toda obra y/o actividad de construcción, remodelación o instalación relacionada con el proyecto en la propiedad ubicada en #14

Calle Yardley Place, Ocean Park, San Juan, Puerto Rico, incluyendo cualesquiera trabajos que continúen ejecutándose sin autorización válida o en incumplimiento de las condiciones y parámetros aplicables.

2. Que se declare nula, ilegal y sin efecto la determinación final y/o el Permiso de Construcción Consolidado emitido para dicho proyecto, y que se ordene la revocación correspondiente por estar sustentado en planos y documentos certificados con información falsa, incompleta, omitida y/o inconsistencias sustantivas, según surge del expediente y de los hechos narrados.
3. Que se ordene la demolición de toda obra, estructura y/o componente construido o instalado sin autorización válida o que no esté contemplado y permitido por un permiso de construcción consolidado válido; y, en la alternativa o de forma complementaria, que se ordene el restablecimiento del predio de #14 Calle Yardley Place al estado en que se encontraba antes del inicio de las obras ilegales, incluyendo la remoción de elementos que excedan parámetros reglamentarios o que se hayan levantado al margen del ordenamiento de permisos.
4. Que se conceda sentencia declaratoria e *Injunction* permanente prohibiendo a los Demandados continuar, reanudar o culminar el proyecto, o cualquier fase del mismo, mientras no cuenten con permisos válidos y con el cumplimiento cabal de las leyes y reglamentos aplicables, incluyendo el Reglamento Conjunto vigente y los parámetros de construcción correspondientes.
5. Que se condene solidariamente a los Demandados y al Proyectista al pago de daños compensatorios por responsabilidad extracontractual, incluyendo —sin limitarse— el menoscabo al uso y disfrute de la propiedad, la pérdida de habitabilidad y sosiego del hogar, las angustias mentales y afectaciones a la salud y salud mental ocasionadas por la contaminación acústica y térmica descrita, así como el menoscabo al valor del inmueble de los demandantes, en una suma a determinarse en sentencia conforme a la prueba pero que los Demandantes entienden ser no menor a \$1,000,000.00.
6. Que, conforme al Artículo 1538 del Código Civil de Puerto Rico de 2020, se imponga además la indemnización adicional (daños punitivos) solicitada, por tratarse de una conducta dolosa y/o realizada con grave menosprecio a la vida, la seguridad y la propiedad ajena, hasta el máximo permitido por ley (no superior al monto del daño

causado), a ser fijada por el Tribunal conforme a la prueba pero que los Demandantes entienden ser no menor a \$1,000,000.00 y que junto a la indemnización por daños compensatorios por responsabilidad extracontractual suman a un mínimo de \$2,000,000.00.

7. Que se impongan a los Demandados las costas, honorarios de abogado e intereses que procedan, así como cualquier otro remedio adicional en equidad o en derecho necesario para hacer efectiva la sentencia y evitar la repetición del daño.
8. Que se haga constar expresamente que los demandantes se reservan el derecho de, tan pronto tengan acceso y puedan revisar los gravámenes registrales y condiciones restrictivas aplicables, solicitar los remedios adicionales que procedan —incluyendo sentencia declaratoria e *Injunction* permanente para obligar al cumplimiento de cualesquiera servidumbres sobre edificación y restricciones de uso que graven las propiedades— y, de ser necesario, presentar la correspondiente enmienda a la Demanda.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA.

En San Juan, Puerto Rico, hoy, 23 de febrero de 2026.

Abogados de la Parte Demandante
CANCIO, COVAS & SANTIAGO, LLP
MCS Plaza, Suite A-267
255 Ave. Ponce de León
San Juan, PR 00917

PO Box 367189
San Juan, PR 00936-7189

Tel: (787) 756-5333
Fax: (787) 756-5339

/f/ Charles E. Vilaró Valderrábano
Núm. R.U.A. 15,984
cvilaro@ccsllp.com

/f/ René A. Sagardía Rivera
Núm. R.U.A. 24,153
rsagardia@ccsllp.com